

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5077/2543

พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
นาย เหลือง จิมชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิได้กระทำการปลอมปนน้ำมัน จำเลยเพียงแต่รับน้ำมันมาขายเท่านั้นเป็นการฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยให้การรับสารภาพแล้วทั้งยังเป็นกรยกข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ในชั้นฎีกา ซึ่งเป็นปัญหาที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

การที่จำเลยเป็นผู้ค้ำน้ำมันกระทำการปลอมปนน้ำมันเชื่อเพลิงเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายน้ำมันเชื่อเพลิงมีคุณภาพต่ำกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยโดยไม่รอการลงโทษให้นั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ได้กระทำการปลอมปนน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออก เทน 91 ซึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายเพื่อจำหน่าย อันเป็นการละเมิดต่อ กฎหมายและจำเลยได้จำหน่ายน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91 อันเป็นน้ำมัน เชื้อเพลิงที่จำเลยปลอมปนดังกล่าว และมีคุณภาพต่ำกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้แก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ และโดยจำเลยไม่ ได้รับความผ่อนผันเป็นการชั่วคราวจากรัฐมนตรีซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 4, 6 ทวิ, 13, 21, 25 ตีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 4, 6 ทวิ, 13 วรรคสาม, 21, 25 ตี (ที่ถูกมาตรา 25 ตี วรรค สอง) เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 91 ฐานเป็นผู้ค้ำน้ำมันกระทำการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย จำคุก 8 เดือน ฐานจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำกว่าที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด จำคุก 2 เดือน รวมสองกระทงจำคุก 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 5 เดือน พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีจากสำนวน การสอบสวนและรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว เห็นว่า จำเลยซึ่งได้รับอนุญาตให้ เป็นผู้ค้ำน้ำมันเคยถูกเจ้าพนักงานตักเตือนเรื่องจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีคุณภาพ ต่ำมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่มากระทำผิดอีกโดยไม่เข็ดหลาบ การกระทำของจำเลย เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดแก่ประชาชนทั่วไปจึงไม่ ควรรอการลงโทษ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิได้กระทำการปลอมปนน้ำมันจำเลย
เพียงแต่รับน้ำมันมาขายเท่านั้น เป็นการฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยให้การรับ
สารภาพแล้ว ทั้งยังเป็นการยกข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ในชั้นฎีกาซึ่งเป็นปัญหาที่มีได้ยก
ขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งประกอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาคือ
วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าสมควรรื้อการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ เห็นว่า การกระ
ทำผิดของจำเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทั่วไปอย่างมากมายที่ศาล
ล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยโดยไม่รื้อการลงโทษให้ นั่นเหมาะสมแก่
พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเตี้ย-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ